

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5898/2531

บริษัท รามาทาวเวอร์ จำกัด กับพวก
บริษัท ต้อง ตา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา

ศาลชั้นต้นออกหมายเรียกและส่งสำเนาคำฟ้องไปยังลูกหนี้ให้ทราบก่อนวันนัดพิจารณาคดีล้มละลายน้อยกว่า 7 วัน การนัดสืบพยานโจทก์จึงมิได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ที่ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาและดำเนินการสืบพยานโจทก์ไปจึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาผิดระเบียบศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27วรรคหนึ่ง โดยมีต้องคำนึงว่าคู่ความฝ่ายที่เสียหายได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้วหรือไม่ เพราะมิใช่เป็นกรณีที่คู่ความยกขึ้นคัดค้านตามมาตรา 27วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย จำเลยให้การต่อสู้คดีว่าไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 นายจำเลยมาศาล เมื่อศาลสืบพยานโจทก์ปากที่สอง ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยจงใจขาดนัดจึงให้

ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปอย่างจำเลยขาดนัดพิจารณา เมื่อสืบพยานโจทก์ได้ 2 ปากแล้วจึงเลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในนัดต่อไป ต่อมาวันที่ 3 ธันวาคม 2528 จำเลย ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ เพราะจำเลยยังไม่ทราบวัน นัดสืบพยานโดยชอบ

ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า หลังจากศาลสั่งผิดระเบียบไปแล้วทนายจำเลยทราบ ข้อความอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างแล้ว จำเลยได้ยื่นใบแต่งทนายและถามค้านพยาน โจทก์ เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ จำเลยจะขอให้เพิกถอนไม่ได้ให้ยก คำร้อง และได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปจนเสร็จ แล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย เต็ดขาดจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นโดยให้เพิกถอน กระบวนการพิจารณาตั้งแต่การสืบพยานโจทก์เป็นต้นไป ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ พิจารณาใหม่ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่าการที่ศาลชั้นต้นนัดสืบพยาน โจทก์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 และสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณานั้น เป็นการ ดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบอันจะต้องเพิกถอนหรือไม่ ได้ความว่าในการนัด สืบพยานโจทก์นัดแรกคือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 นั้น พนักงานเดินหมายได้ส่ง หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธีปิดหมาย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 79 การส่งหมายด้วยวิธี ดังกล่าวจะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลา 15 วันได้ล่วงพ้นไปแล้ว และตามพระราช บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 13 บัญญัติว่า ให้ออกหมายเรียกและส่งสำเนา คำฟ้องไปยังลูกหนี้ให้ทราบก่อนวันนัดพิจารณาไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีเช่นคดีนี้ มี ผลถือว่าจำเลยรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2528 ดัง นั้น วันนัดพิจารณาจะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันรับหมายคืออย่าง น้อยต้องเป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 การนัดพิจารณาสืบพยานโจทก์ในวันที่ 27

พฤศจิกายน 2528 จึงมิได้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ที่ศาลชั้นต้น
ดำเนินการสืบพยานโจทก์ไปและสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาจึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้น
ดำเนินการสอบสวนพิจารณาผิดระเบียบ ชอบที่จะสั่งเพิกถอนเสียได้ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง โดยมีต้องคำนึงว่าคู่ความฝ่าย
ที่เสียหายได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้วหรือไม่
เพราะมิใช่เป็นกรณีที่คู่ความยกขึ้นคัดค้านตามมาตรา 27 วรรคสอง ศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-เดชา สุวรรณโณ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>